



قوه قضائیه

دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده :

۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۸۷۸۸۷۲

تاریخ تقدیم : ۱۴۰۴/۰۷/۰۴

کدرهگیری : ۱۴۰۴۲۲۰۶۲۵۵۱۳۲۱۷

پیوست: ۷ برگ

مشخصات	نام	نام خانوادگی	نام پدر	شغل	محل اقامت: شهرستان/بخش دهستان خیابان کوچه پلاک
شاکی	رضا	باستانی نامقی	علی	وکیل دادگستری	استان تهران - شهرستان تهران - بزرگراه یادگار امام - بلوار شهید تیموری
طرف شکایت	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)				
	هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران				
موضوع شکایت	تقاضای ابطال مصوبه (آئین نامه ، بخشنامه، دستور العمل دولتی) (تقاضای ابطال ماده (۷) دستورالعمل «تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری» مصوب سی و ششمین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ از تاریخ تصویب به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات بالادستی و خروج از حدود اختیارات، در بخشی که قالب «شرکت تعاونی سهامی عام» را از قالب های مجاز برای تأسیس مؤسسات اعتباری حذف نموده است).				
دلایل و منضمات	۱- دستورالعمل «تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری» مصوب سی و ششمین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ۲- تصویر روزنامه رسمی قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شماره ۲۱۳۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۳- تصویر روزنامه رسمی آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب هیئت وزیران به شماره ۲۰۳۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶				

باسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سی و ششمین جلسه خود مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴، دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری» را تصویب نموده است که ماده (۷) دستورالعمل مذکور، بر خلاف قوانین و مقررات بالادستی و خارج از حدود اختیارات، قالب تأسیس مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی را محدود به «شرکت سهامی عام» نموده است و بر خلاف قانون اجازه تأسیس مؤسسات اعتباری در قالب «شرکت تعاونی سهامی عام» را به اشخاص نداده است. بدین لحاظ بدو متن مقرر معترض عنه تبیین خواهد شد و در ادامه جهات مغایرت مصوبه مذکور با قانون اعلام می گردد.

الف) ماده (۷) دستورالعمل معترض عنه

الف-۱. هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سی و ششمین جلسه خود مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴، دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری» را تصویب نموده است. ماده (۷) این دستورالعمل مقرر می دارد:

رضا باستانی نامقی

بسمه تعالی

جهت رسیدگی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده : مهدی دربین

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ امضاء

مبلغ هزینه دادرسی : ۰ ریال

تعرفه خدمات : ۰ ریال

هزینه اوراق : ۰ ریال

جمع مبلغ قابل پرداخت : ۰ ریال



قوه قضائیه

دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری

تاریخ تقدیم : ۱۴۰۴/۰۷/۰۴

کدرهگیری : ۱۴۰۴۲۲۰۶۲۵۵۱۳۲۱۷

پیوست: ۷ برگ



بانک مرکزی

«ماده ۷- تأسیس مؤسسه اعتباری در قالب شرکت سهامی عام و با رعایت ماده (۴) این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد»

الف-۲. این حکم، با وجودی که در مقام بیان شرایط و قالب های مجاز برای تأسیس مؤسسات اعتباری است، به صورت حصری و محدود، تنها به قالب «شرکت سهامی عام» اشاره نموده و از ذکر قالب «شرکت تعاونی سهامی عام» که به صراحت در قوانین و مقررات بالادستی به عنوان یکی از قالب های مجاز برای تأسیس مؤسسات اعتباری پیش بینی شده، خودداری کرده است. این امر موجب تضییق حق و تخصیص ناروای حکم مقنن شده و از این حیث مغایر موازین قانونی است.

ب) مغایرت مقرر معترضی عنه با قانون

ب-۱. ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ مجلس شورای اسلامی، متن ذیل را به عنوان ماده (۵) قانون مذکور جایگزین نموده است:



روزنامه رسمی

قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده ۵- متن زیر جایگزین ماده (۵) قانون و تبصره های آن می شود:
ماده ۵- مؤسسات اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند، یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفاً در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. تملک سهام این مؤسسات تا سقف دهم درصد (۱۰٪) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین

ب-۲. عبارت به کار رفته در قانون فوق الذکر «صرفاً در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام» می باشد. حرف ربط "و" در اینجا دارای مفهوم عطفی بوده و به وضوح دو قالب مجاز را برمی شمرد. این عبارت حاوی هیچ گونه ابهامی نبوده و قانونگذار به طور مشخص و شفاف، «شرکت تعاونی سهامی عام» را در کنار «شرکت سهامی عام» به عنوان قالب تأسیس مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی به رسمیت شناخته است. بنابراین، هر گونه مقرر ای که سعی در حذف یکی از این قالب های مجاز داشته باشد، آشکارا با نص صریح قانون مغایرت دارد.

رضا باستانی نامقی

بسمه تعالی

جهت رسیدگی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده : مهدی دربین

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ امضاء

مبلغ هزینه دادرسی : ۰ ریال

تعرفه خدمات : ۰ ریال

هزینه اوراق : ۰ ریال

جمع مبلغ قابل پرداخت : ۰ ریال



قوه قضائیه

دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری

تاریخ تقدیم : ۱۴۰۴/۰۷/۰۴

کد رهگیری : ۱۴۰۴۲۲۰۶۲۵۵۱۳۲۱۷

پیوست: ۷ برگ

ب-۳. فلسفه وجودی قانون مذکور، مبتنی بر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در جهت توسعه بخش غیردولتی و تعاونی اقتصاد است. حذف قالب «تعاونی سهامی عام» که نماد مشارکت های مردمی و تعاونی است، نه تنها خلاف روح حاکم بر قانون اساسی و سیاست های کلی نظام است، بلکه نوعی تفسیر مضیق و محدودکننده علیه حقوق اشخاص (مشارکت در تأسیس مؤسسات اعتباری در قالب تعاونی) و خلاف اصل «توسعه بخش تعاونی» می باشد. هیأت عالی بانک مرکزی، حق ندارد با تصویب مقررات، دامنه شمول قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را که نهادی برتر و منتخب مردم است، محدود نماید. این اقدام، تجاوز به حیطه اختیارات قانونگذاری مجلس و نقض سلسله مراتب هنجاری قوانین محسوب می گردد.

ب-۴. به موجب اصول حقوقی مسلم، مصوبات مراجع اداری و اجرایی (مانند دستورالعمل های هیئت عالی بانک مرکزی) در مرتبه پایین تری نسبت به قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی قرار دارند. این مراجع موظفند در چارچوب قوانین عمل نمایند و حق ندارند مقرراتی وضع کنند که ناقض یا محدودکننده قوانین بالادستی باشد. ماده (۷) دستورالعمل مذکور، با حذف قالب «تعاونی سهامی عام»، عملاً حکم قانون را تخصیص زده و آن را محدود ساخته که این عمل فاقد وجهت قانونی است.

ج) مغایرت مقرر مقرر عنه با مصوبه هیئت وزیران

ج-۱. هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸، به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار، «آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» را تصویب نمود. ماده (۵) این آیین نامه مقرر می دارد:



ماده ۵ - تأسیس مؤسسه اعتباری صرفاً در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد.



روزنامه رسمی

ج-۲. آیین نامه مذکور نیز به روشنی و با استفاده از حرف ربط «یا» که بر امکان انتخاب دلالت دارد، هر دو قالب «شرکت سهامی عام» و «شرکت تعاونی سهامی عام» را مجاز شمرده است. هیأت عالی بانک مرکزی، نمی تواند با تصویب دستورالعمل، مقرر مصوب هیأت وزیران (که مرجعی بالاتر محسوب می شود) را نقض کند. این اقدام هیئت عالی بانک مرکزی علاوه بر نقض مصوبه هیأت وزیران، خروج از حدود اختیارات بانک مرکزی است.

ج-۳. از منظر فلسفه حقوق اداری، اصل «لزوم تبعیت مقررات اداری از مقررات بالادستی» تضمین کننده نظم حقوقی و جلوگیری از خودسری دستگاه های اجرایی است. اقدام هیأت عالی بانک مرکزی در تصویب مقرر ای مغایر با آیین نامه مصوب هیأت وزیران، نوعی تمرکززدایی نابجا و خلاف

رضا باستانی نامقی

بسمه تعالی

جهت رسیدگی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده : مهدی دربین

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ امضاء

مبلغ هزینه دادرسی : ۰ ریال

تعرفه خدمات : ۰ ریال

هزینه اوراق : ۰ ریال

جمع مبلغ قابل پرداخت : ۰ ریال



قوه قضائیه

دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری

تاریخ تقدیم : ۱۴۰۴/۰۷/۰۴

کدرهگیری : ۱۴۰۴۲۲۰۶۲۵۵۱۳۲۱۷

پیوست: ۷ برگ

ساختار سلسله مراتبی حکومت است که موجبات تفرق و تشتت در نظام مقرراتی کشور را فراهم می آورد.

(د) جمع بندی و درخواست نهایی

با توجه به مراتب فوق، به دلیل اینکه ماده (۷) «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری» مصوب سی و ششمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴، (۱) نقض صریح ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲، (۲) نقض صریح ماده (۵) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ هیأت وزیران، (۳) تجاوز از حدود اختیارات هیأت عالی بانک مرکزی و تداخل در حیطه تقنینی مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران و (۴) تضییق حق و تخصیص ناروای حکم عام مقنن است، مستنداً به مواد (۱۲)، (۱۳) و (۸۸) قانون دیوان عدالت اداری و اصل (۱۷۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال اطلاق ماده (۷) دستورالعمل مذکور که قالب «شرکت تعاونی سهامی عام» را از شمول قالب های مجاز برای تأسیس مؤسسات اعتباری حذف نموده است، از تاریخ تصویب دارم.

با تجدید احترام

رضا باستانی نامقی

رضا باستانی نامقی

بسمه تعالی

جهت رسیدگی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده : مهدی دربین

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ امضاء

مبلغ هزینه دادرسی : ۰ ریال

تعرفه خدمات : ۰ ریال

هزینه اوراق : ۰ ریال

جمع مبلغ قابل پرداخت : ۰ ریال



دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۰۳۹۱
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
شماره پرونده: ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۸۷۸۸۷۲
شماره بایگانی شعبه: ۰۴۰۱۹۴۶

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۰۶/۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا باستانی نامقی

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۷ دستورالعمل «تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری» مصوب سی و ششمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۴

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده ۷ دستورالعمل «تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری» مصوب سی و ششمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

۱- عبارت به کار رفته در ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲ مجلس شورای اسلامی «صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام» می‌باشد. حرف ربط (و) در اینجا دارای مفهوم عطفی بوده و به وضوح دو قالب مجاز را برمی‌شمرد. این عبارت حاوی هیچ‌گونه ابهامی نبوده و قانونگذار به طور مشخص و شفاف، «شرکت تعاونی سهامی عام» را در کنار «شرکت سهامی عام» به عنوان قالب تأسیس مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی به رسمیت شناخته است. بنابراین، هرگونه مقرر ای که سعی در حذف یکی از این قالب‌های مجاز داشته باشد، آشکارا با نص صریح قانون مغایرت دارد.

۲- فلسفه وجودی قانون مذکور، مبتنی بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در جهت توسعه بخش غیردولتی و تعاونی اقتصاد است. حذف قالب «تعاونی سهامی عام» که نماد مشارکت‌های مردمی و تعاونی است، نه تنها خلاف روح حاکم بر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است، بلکه نوعی تفسیر مضیق و محدودکننده علیه حقوق اشخاص (مشارکت در تأسیس مؤسسات اعتباری در قالب تعاونی) و خلاف اصل «توسعه بخش تعاونی» می‌باشد. هیأت عالی بانک مرکزی، حق ندارد با تصویب مقررات، دامنه شمول قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را که نهادی برتر و منتخب مردم است، محدود نماید. این اقدام، تجاوز به حیطه اختیارات قانونگذاری مجلس و نقض سلسله مراتب هنجاری قوانین محسوب می‌گردد.

۳- به موجب اصول حقوقی مسلم، مصوبات مراجع اداری و اجرایی (مانند دستورالعمل‌های هیأت عالی بانک مرکزی) در مرتبه پایین‌تری نسبت به قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی قرار دارند. این مراجع موظفند در چهارچوب قوانین عمل نمایند و حق ندارند مقرراتی وضع کنند که ناقض یا محدودکننده قوانین بالادستی باشد. ماده (۷) دستورالعمل مذکور، با حذف قالب «تعاونی سهامی عام»، عملاً حکم قانون را تخصیص زده و آن را محدود ساخته که این عمل فاقد وجاهت قانونی است.

۴- آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی نیز که به تصویب هیأت وزیران رسیده است به روشنی و با استفاده از حرف ربط «یا» که بر امکان انتخاب دلالت دارد، هر دو قالب «شرکت سهامی عام» و «شرکت تعاونی سهامی عام» را مجاز شمرده

تصویر برابر با اصل است.

تهران - بزرگراه ستاری - بلوار شهید مخبری - نبش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان عدالت اداری



دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۰۳۹۱
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
شماره پرونده: ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۸۷۸۸۷۲
شماره بایگانی شعبه: ۰۴۰۱۹۴۶

است. هیأت عالی بانک مرکزی، نمی‌تواند با تصویب دستورالعمل، مقرر مصوب هیأت وزیران (که مرجعی بالاتر محسوب می‌شود) را نقض کند. این اقدام هیأت عالی بانک مرکزی علاوه بر نقض مصوبه هیأت وزیران، خروج از حدود اختیارات بانک مرکزی است.

۵- از منظر فلسفه حقوق اداری، اصل «لزوم تبعیت مقررات اداری از مقررات بالادستی» تضمین کننده نظم حقوقی و جلوگیری از خودسری دستگاه‌های اجرایی است. اقدام هیأت عالی بانک مرکزی در تصویب مقرر ای مغایر با آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران، نوعی تمرکززدایی نابجا و خلاف ساختار سلسله مراتبی حکومت است که موجبات تفرق و تشتت در نظام مقرراتی کشور را فراهم می‌آورد.

با توجه به مراتب فوق، به دلیل نقض صریح ماده (۷) دستورالعمل مورد شکایت با ماده (یک) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲، ماده (۵) آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ هیأت وزیران، و همچنین تجاوز از حدود اختیارات هیأت عالی بانک مرکزی و تداخل در حیطه تقنینی مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران و تضییق حق و تخصیص ناروای حکم عام مقنن، مستنداً به مواد ۸۸، ۱۳، ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و اصل (۱۷۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تقاضای صدور رأی مبنی بر ابطال اطلاق ماده (۷) دستورالعمل مذکور که قالب «شرکت تعاونی سهامی عام» را از شمول قالب‌های مجاز برای تأسیس مؤسسات اعتباری حذف نموده است، از تاریخ تصویب دارم.

متن مقرر مورد شکایت به شرح زیر است:

"سی و ششمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (فوق‌العاده) مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۴

مصوبه بند یک

موضوع: بررسی پیش نویس «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری»

گزارش شماره ۰۴/۱۳۵۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری» به انضمام مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

هیأت عالی «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری» را با اعمال اصلاحاتی به شرح پیوست تصویب نمود. همچنین مقرر شد شیوه‌نامه تطبیق مؤسسات اعتباری به طبقه‌بندی انواع مؤسسات اعتباری در هیأت عالی مطرح و تصویب گردد.

دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری»

(مصوب شورای تنظیم‌گری و نظارت) تیر ماه ۱۴۰۴

اداره مطالعات و مقررات بانکی

گروه بررسی و تطبیق مقررات

تصویر برابر با اصل است.

تهران - بزرگراه ستاری - بلوار شهید مخبری - نبش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان عدالت اداری



دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۰۳۹۱
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
شماره پرونده: ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۸۷۸۸۷۲
شماره بایگانی شعبه: ۰۴۰۱۹۴۶

با استناد به بند (الف) ماده ۹ «قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، بند (الف) ماده ۳۷ و ماده ۴۱ «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ماده ۳۰ «قانون پولی و بانکی کشور» و ماده ۲۱ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، به شرح ذیل تدوین گردید:

فصل اول- تعاریف

فصل دوم- کلیات

ماده ۷ - تأسیس مؤسسه اعتباری در قالب شرکت سهامی عام و با رعایت ماده (۴) این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر می‌باشد.

«دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری» - که در ۹۰ ماده و ۱۵ تبصره در سی و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۴ به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسیده است، پس از تاریخ تصویب آن در هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی لازم‌الاجرا می‌گردد.

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران "

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۰۴/۲۱۹۵۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۸ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

"۱- اصولاً اشخاص حقوقی در زمان ایجاد شخصیت خود، محدودیتی از نظر انتخاب نوع شخصیت (سهامی عام یا خاص، مسئولیت محدود، تضامنی و...) ندارند. اما زمانی که متقاضی انجام فعالیت بانکی یا دیگر فعالیت‌های نیازمند اخذ مجوز باشند، باید از مقررات حاکم در این خصوص پیروی نمایند.

۲- بانک مرکزی در مقام تنظیم مقررات اجرایی می‌تواند بر اساس اقتضائات ساختاری و نهادی بخش پولی کشور، ضوابط اجرایی تأسیس مؤسسات اعتباری را به صورت مرحله‌ای و تدریجی تدوین و ابلاغ نماید. در همین رابطه، اگرچه در حال حاضر، برخلاف قوانین و مقررات مبسوط ناظر بر تأسیس شرکت در قالب شرکت سهامی عام، قوانین و مقررات ناظر بر تأسیس شرکت تعاونی عام و به طور خاص، «آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام» مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ هیأت وزیران نوعاً مبهم و کلی بوده و همچنین برخلاف ساختار شرکت سهامی عام که دارای ظرفیت لازم برای دربرگیری نظام نظارتی، مالی و حاکمیت

تصویر برابر با اصل است.

تهران - بزرگراه ستاری - بلوار شهید مخبری - نبش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان عدالت اداری



دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۰۳۹۱
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
شماره پرونده: ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۸۷۸۸۷۲
شماره بایگانی شعبه: ۰۴۰۱۹۴۶

شرکتی بانک مرکزی است، فاقد ظرفیت‌های لازم برای تدوین مقررات مبسوطی در رابطه با تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری در چهارچوب الگوی نظارتی مطلوب بانک مرکزی می‌باشد، لیکن با مرتفع شدن ضعف مزبور در قوانین و مقررات، بانک مرکزی می‌تواند در آتیه نسبت به تدوین مقررات ناظر بر تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری در قالب شرکت تعاونی سهامی عام نیز اقدام نماید. از سوی دیگر فلسفه وضع ماده قانونی مورد استناد شاکی ذیل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تأکید قانونگذار بر لزوم فعالیت مؤسسات اعتباری تحت ساختار سهامی عام، به منظور پیشگیری از سلطه سهامداران بر مؤسسات اعتباری بوده است. در این راستا استفاده قانونگذار از لفظ «صرفاً» در ماده قانونی مورد استناد شاکی، دائر بر اختیار متقاضی در انتخاب نوع شخصیت حقوقی نبوده، بلکه مؤید لزوم تشکیل و فعالیت مؤسسات اعتباری در ساختار سهامی عام بوده که هدف قانونگذار با استفاده از قالب «شرکت سهامی عام» نیز محقق می‌گردد.

۳- به موجب قاعده مسلم اصولی «اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند»، تصریح دستورالعمل به قالب «شرکت سهامی عام» نافی امکان تأسیس مؤسسه اعتباری در سایر قالب‌های قانونی نبوده و در ماده مزبور نیز قرینه‌ای بر اراده حصر از جمله این که به عنوان مثال گفته شده باشد تأسیس مؤسسه اعتباری صرفاً در قالب شرکت سهامی عام امکان‌پذیر می‌باشد، وجود ندارد. مدنظر باشد درج قالب شرکت سهامی عام در دستورالعمل مورد اعتراض به منزله عدم امکان قانونی استفاده از قالب تعاونی سهامی عام نبوده، بلکه به این معنی است که در وضعیت کنونی بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر درخصوص تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری قالب شرکت سهامی عام مقررگذاری نموده است. بدیهی است در آینده در صورت تشخیص بانک مرکزی و در راستای تنظیم‌گری بازار پول، استفاده از قالب تعاونی سهامی عام نیز جهت تأسیس مؤسسه اعتباری امکان‌پذیر خواهد بود.

۴- در رابطه با استناد به ماده (۵) «آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» مصوب سال ۱۳۹۳ هیأت وزیران مبنی بر امکان تأسیس مؤسسه اعتباری در هر دو قالب شرکت سهامی عام و شرکت تعاونی سهامی عام، معروض می‌دارد که آیین‌نامه مزبور نسخ شده و از تیرماه سال ۱۴۰۰ «آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» جایگزین آن گردیده است. بر این اساس دستورالعمل لازم الاجرای فعلی، جایگزین آیین‌نامه اخیرالذکر می‌باشد.

با عنایت به موارد موصوف، تصویب دستورالعمل مورد شکایت کاملاً در حدود اختیارات قانونی و حاکمیتی هیأت عالی بانک مرکزی بوده است و هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد، لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا است."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۶/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

در ماده ۷ دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری مصوب سی و ششمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۴/۵/۴ که مورد شکایت است مقرر گردیده که: «تأسیس مؤسسه اعتباری در قالب شرکت سهامی عام و با رعایت

تصویر برابر با اصل است.

تهران - بزرگراه ستاری - بلوار شهید مخبری - نبش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان عدالت اداری



دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۰۳۹۱
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
شماره پرونده: ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۸۷۸۸۷۲
شماره بایگانی شعبه: ۰۴۰۱۹۴۶

ماده (۴) این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است» که هرچند بانک مرکزی در دفاعیات خویش تلویحاً پذیرفته است که تأسیس مؤسسه اعتباری در این قالب نافی امکان تأسیس مؤسسه در سایر قالب های قانونی نیست، لیکن نظر به این که قانونگذار در ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲ (به شرح ماده ۵ اصلاحی) درخصوص مؤسسات اعتباری به صراحت بیان داشته است که این مؤسسات صرفاً در قالب "شرکت سهامی عام" و "تعاونی سهامی عام" مجاز به تشکیل هستند و در مقررره مورد شکایت با ایجاد محدودیت، صرفاً یک قالب برای تأسیس و ایجاد مؤسسات اعتباری و آن هم "شرکت سهامی عام" پذیرفته شده است، لذا ماده (۷) دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری مصوب سی و ششمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۴ خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررره مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تصویر برابر با اصل است.

تهران - بزرگراه ستاری - بلوار شهید مخبری - نبش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان عدالت اداری

Initial Petition to the Administrative Court of Justice

- **Case Number:** 140431920000878872
- **Judiciary of the Islamic Republic of Iran**

[Translator's Note: The Administrative Court of Justice (دیوان عدالت اداری) is the supreme administrative tribunal in Iran, responsible for hearing grievances, complaints, and protests by the public against government officials, units, or statutory regulations.]

- **Date of Submission:** 1404/07/04 (Solar Hijri)

[Translator's Note: The Iranian legal system uses the Solar Hijri (SH) calendar. The year 1404 SH corresponds to March 2025 – March 2026. Therefore, this date equates to approximately September 26, 2025.]

- **Tracking Code:** 1404220625513217
- **Attachments:** 7 pages

Parties Information

Plaintiff:

- **Name:** Reza
- **Surname:** Bastani Namaghi
- **Father's Name:** Ali
- **Occupation:** Attorney at Law
- **Address:** Tehran Province, Tehran County, Yadegar-e Emam Highway, Shahid Teymouri Blvd.

Defendant:

- **Name:** Central Bank of the Islamic Republic of Iran (CBI) / Supreme Board of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran
- **Address:** Tehran Province, Tehran County, Mirdamad Blvd, Corner of Pegah St., Central Bank of the Islamic Republic of Iran.

Subject of Complaint: Request for the annulment of a resolution (governmental regulation, circular, directive). Specifically, requesting the annulment of the absolute application of Article (7) of the "Instructions on the Establishment, Operation, Administration, and Supervision of Credit Institutions," approved at the 36th session of the Supreme Board of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran on 1404/05/14 (approx. August 5, 2025), from its date of approval. The grounds for this request are its contradiction with higher laws and regulations, and acting *ultra vires* (beyond statutory authority), specifically in the section where it has

removed the "Public Joint Stock Cooperative Company" from the permitted legal structures for establishing credit institutions.

Evidence and Attachments:

1. The "Instructions on the Establishment, Operation, Administration, and Supervision of Credit Institutions" approved at the 36th session of the Supreme Board of the Central Bank of Iran, No. 36, dated 1404/05/14.
2. Copy of the Official Gazette containing the Law Amending the Implementation Law of the General Policies of Article Forty-Four (44) of the Constitution, No. 21380, dated 1397/05/16 (approx. August 7, 2018).
3. Copy of the Official Gazette containing the Executive Bylaw on the Method of Establishment and Administration of Non-Governmental Credit Institutions, approved by the Council of Ministers, No. 20359, dated 1393/11/06 (approx. January 26, 2015).

Text of the Petition

Honorable President of the Administrative Court of Justice

Greetings and Respects,

The Supreme Board of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, in its 36th session dated 1404/05/14, approved a directive titled "Instructions on the Establishment, Operation, Administration, and Supervision of Credit Institutions." Article (7) of the said directive, in contradiction with higher laws and acting beyond its statutory authority, restricts the establishment structure for banking and non-banking credit institutions solely to "Public Joint Stock Companies," and contrary to the law, deprives persons of permission to establish credit institutions in the form of "Public Joint Stock Cooperative Companies."

[Translator's Note: In Iranian corporate law, a "Public Joint Stock Company" (شرکت سهامی عام) is a standard publicly traded corporation. A "Public Joint Stock Cooperative Company" (شرکت تعاونی سهامی عام) is a specialized hybrid entity created to encourage cooperative ownership while allowing public trading of shares, aiming to democratize the economy.]

In this regard, the text of the contested regulation will first be elucidated, followed by the grounds on which the said resolution contradicts the law:

A-1. The Supreme Board of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, in its 36th session on 1404/05/14, approved the "Instructions on the Establishment, Operation, Administration, and Supervision of Credit Institutions." Article (7) of this directive stipulates: [Text omitted in original]

A-2. This provision, while stipulating the conditions and permitted legal structures for the establishment of credit institutions, restrictively and exclusively refers only to the "Public Joint Stock Company" structure. It omits the "Public Joint Stock Cooperative Company" structure, which is explicitly envisioned in higher laws and regulations as one of the permitted forms for

establishing credit institutions. This omission causes an unjustified restriction of rights and an unwarranted narrowing of the legislator's mandate, rendering it contrary to legal standards.

B-1. Article (1) of the Law Amending the Implementation Law of the General Policies of Article Forty-Four (44) of the Constitution, approved on 1397/03/22 (approx. June 12, 2018) by the Islamic Consultative Assembly (Parliament), replaced the following text as Article (5) of the said law: [Text omitted in original]

[Translator's Note: Article 44 of the Iranian Constitution traditionally divided the economy into state, cooperative, and private sectors. The "General Policies of Article 44" refers to a major legal shift initiated in the 2000s aimed at privatizing state-owned enterprises and heavily promoting the cooperative and private sectors.]

B-2. The phrase used in the aforementioned law is "exclusively in the form of public joint stock companies **and** public joint stock cooperatives." The conjunction "and" here has an additive concept, clearly enumerating two permitted structures. This phrase contains no ambiguity; the legislator has specifically and transparently recognized the "Public Joint Stock Cooperative Company" alongside the "Public Joint Stock Company" as a legal structure for establishing banking and non-banking credit institutions. Therefore, any regulation attempting to eliminate one of these permitted structures clearly contradicts the explicit text of the law.

B-3. The existential philosophy of the aforementioned law is based on the General Policies of Article 44 of the Constitution, aimed at developing the non-governmental and cooperative sectors of the economy. The elimination of the "Public Joint Stock Cooperative" structure—which is a symbol of public and cooperative participation—is not only contrary to the governing spirit of the Constitution and the general policies of the state, but it is also a restrictive interpretation against the rights of persons (to participate in establishing credit institutions in a cooperative framework) and contradicts the principle of "developing the cooperative sector." The Supreme Board of the Central Bank has no right to restrict the scope of a law passed by the Islamic Consultative Assembly—which is a superior, popularly elected institution—through the approval of subordinate regulations. This action is considered an encroachment upon the legislative authority of the Parliament and a violation of the normative hierarchy of laws.

B-4. According to indisputable legal principles, resolutions of administrative and executive bodies (such as the directives of the CBI Supreme Board) sit at a lower tier compared to ordinary laws passed by the Islamic Consultative Assembly. These bodies are obligated to operate within the framework of the laws and have no right to enact regulations that violate or restrict higher laws. By eliminating the "Public Joint Stock Cooperative" structure, Article (7) of the said directive effectively narrows and restricts the legislative ruling, making the action devoid of legal validity.

C-1. The Council of Ministers, in its session on 1393/10/28 (approx. January 18, 2015), based on the proposal of the Central Bank and the endorsement of the Money and Credit Council, approved the "Executive Bylaw on the Method of Establishment and Administration of Non-Governmental Credit Institutions." Article (5) of this bylaw stipulates: [Text omitted in original]

C-2. The aforementioned bylaw also clearly, using the conjunction "or" which indicates an option of choice, permitted both the "Public Joint Stock Company" and "Public Joint Stock Cooperative Company" structures. The Supreme Board of the Central Bank cannot overturn a regulation approved by the Council of Ministers (which is considered a higher authority) by passing a lower directive. This action by the CBI Supreme Board is not only a violation of the Cabinet decree but also an act *ultra vires* (outside its jurisdiction).

C-3. From the perspective of the philosophy of administrative law, the principle of "the necessity for administrative regulations to adhere to higher laws" guarantees the legal order and prevents arbitrariness by executive bodies. The CBI Supreme Board's action in approving a regulation contrary to the bylaw passed by the Council of Ministers is an improper decentralization and contrary to the hierarchical structure of government, which causes fragmentation and disarray in the country's regulatory system.

In light of the aforementioned points, because Article (7) of the "Instructions on the Establishment, Operation, Administration, and Supervision of Credit Institutions" approved at the 36th session of the Supreme Board of the CBI on 1404/05/14 constitutes:

1. An explicit violation of Article (1) of the Law Amending the Implementation Law of the General Policies of Article 44 of the Constitution (approved 1397/03/22);
2. An explicit violation of Article (5) of the Executive Bylaw on the Method of Establishment and Administration of Non-Governmental Credit Institutions (approved by the Cabinet on 1393/10/28);
3. An overstepping of the statutory authority of the CBI Supreme Board and interference in the legislative domain of the Parliament and the Council of Ministers; and
4. An unjustifiable restriction of rights and an unwarranted narrowing of a general legislative mandate;

Relying on Articles (12), (13), and (88) of the Law of the Administrative Court of Justice and Article (170) of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, I request the issuance of a verdict annulling the absolute application of Article (7) of the said directive—which has eliminated the "Public Joint Stock Cooperative Company" from the permitted structures for establishing credit institutions—from the date of its approval.

With renewed respect,

Reza Bastani Namaghi

GENERAL BOARD OF THE ADMINISTRATIVE COURT OF JUSTICE

[Translator's Note: The "General Board" (هیئت عمومی) is the plenary council of the Court, composed of its President, Vice Presidents, Division Heads, and Senior Judicial Advisors. It sits to hear challenges to administrative regulations and issue precedent-setting rulings.]

JUDGMENT (DĀDNĀMEH)

- **Judgment Number:** 140531390001390391
- **Date of Issuance:** 1405/06/03 (Solar Hijri)

[Translator's Note: Iran uses the Solar Hijri (SH) calendar. The date 1405/06/03 corresponds to August 25, 2026.]

- **Case Number:** 140431920000878872
- **Branch Filing Number:** 0401946

CASE DETAILS

- **Date of Judgment:** 1405/06/03 (Solar Hijri) [August 25, 2026]
- **Adjudicating Authority:** General Board of the Administrative Court of Justice
- **Plaintiff:** Mr. Reza Bastani Nameghi
- **Defendant:** Central Bank of the Islamic Republic of Iran (CBI)
- **Subject of Complaint and Claim:** Request for the annulment of the absolute scope (*itlaq*) of Article 7 of the "Instructions on the Establishment, Operation, Administration, and Supervision of Credit Institutions," approved at the 36th session of the Supreme Board of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran on 1404/05/14 [August 5, 2025].

[Translator's Note: In Iranian legal methodology, challenging the "absolute scope" (ابطال اطلاق) of a provision means challenging the rule to the extent that its broad or exclusive phrasing impermissibly excludes other statutory rights or forms—in this instance, the exclusion of cooperative entities.]

PROCEDURAL HISTORY / STATEMENT OF FACTS (GARDESH-E KĀR)

The Plaintiff filed a petition seeking the annulment of the absolute scope of Article 7 of the "Instructions on the Establishment, Operation, Administration, and Supervision of Credit Institutions," approved at the 36th session of the Supreme Board of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran on 1404/05/14 [August 5, 2025]. In summarizing his claim, the Plaintiff stated as follows:

1. The wording used in Article 1 of the Law Amending the Implementation Law of the General Policies of Article Forty-Four (44) of the Constitution (enacted by the Islamic Consultative Assembly / Parliament on 1397/03/22 [June 12, 2018]) reads: '*exclusively in the form of public joint-stock companies **and** public joint-stock cooperatives.*' The conjunction '*and*'

here has an additive/conjunctive meaning and clearly enumerates two permitted legal forms. This phrasing contains no ambiguity; the legislature explicitly and clearly recognized the 'Public Joint-Stock Cooperative Company' alongside the 'Public Joint-Stock Company' as a valid corporate structure for establishing banking and non-banking credit institutions. Therefore, any regulation seeking to remove one of these permitted legal forms directly conflicts with the explicit text of the law.

2. The underlying purpose of the aforementioned statute is rooted in the General Policies of Article 44 of the Constitution and aims to expand the non-governmental and cooperative sectors of the economy. Deleting the 'Public Joint-Stock Cooperative' model—which symbolizes popular participation and cooperation—violates not only the governing spirit of the Constitution and general state policies, but also constitutes a restrictive interpretation impairing citizens' statutory rights to establish credit institutions in cooperative form. The Supreme Board of the Central Bank has no authority to restrict the scope of an Act passed by Parliament (the Islamic Consultative Assembly), which is a superior, democratically elected body. Such action constitutes an encroachment upon legislative authority and violates the normative hierarchy of laws.
3. Under established legal principles, regulations issued by administrative and executive authorities (such as directives of the CBI Supreme Board) occupy a subordinate position relative to statutory acts enacted by Parliament. These authorities must act strictly within statutory boundaries and cannot issue rules that contradict or narrow higher legislation. Article (7) of the said Directive, by omitting 'Public Joint-Stock Cooperatives,' impermissibly restricted the statutory mandate without legal authority.
4. Furthermore, the 'Executive Bylaw on the Method of Establishment and Administration of Non-Governmental Credit Institutions' approved by the Council of Ministers (the Cabinet) explicitly authorized both structures by using the disjunctive conjunction 'or'. The Supreme Board of the CBI cannot override a Cabinet decree (issued by a superior executive authority) through a lower-level administrative directive. Doing so constitutes both a violation of a Cabinet decree and an act *ultra vires* (beyond statutory authority).
5. From the standpoint of administrative law jurisprudence, the principle of 'subordination of administrative regulations to superior law' guarantees legal certainty and prevents executive arbitrariness. The CBI Supreme Board's adoption of a regulation contrary to the Cabinet Decree creates regulatory fragmentation across the legal system.

In light of the foregoing, given that Article (7) of the contested Directive explicitly violates Article 1 of the Law Amending the Implementation Law of the General Policies of Article 44 of the Constitution (enacted 1397/03/22 [June 12, 2018]), Article 5 of the Executive Bylaw on the Method of Establishment and Administration of Non-Governmental Credit Institutions (approved by the Cabinet on 1393/10/28 [January 18, 2015]), and exceeds the statutory jurisdiction of the CBI Supreme Board, I hereby request—pursuant to Articles 12, 13, and 88 of the Law of the Administrative Court of Justice and Article 170 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran—the issuance of a judgment annulling the absolute scope of Article (7) of the said Directive (which removed 'Public Joint-Stock

Cooperative Companies' from the list of authorized corporate forms for credit institutions) retroactively from its date of adoption."

TEXT OF THE CONTESTED REGULATION

36th Session of the Supreme Board of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran (Extraordinary) — Dated 1404/05/14 [August 5, 2025]

Resolution Item 1:

Subject: Review of the Draft "Instructions on the Establishment, Operation, Administration, and Supervision of Credit Institutions."

Report No. 04/13525 dated 1404/01/25 [April 14, 2025] of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran regarding the "Instructions on the Establishment, Operation, Administration, and Supervision of Credit Institutions," together with the Resolution dated 1404/03/27 [June 17, 2025] of the Banking Regulation and Supervision Council, was presented and reviewed.

The Supreme Board approved the "Instructions on the Establishment, Operation, Administration, and Supervision of Credit Institutions" with modifications attached hereto. It was further decided that the operational framework for aligning credit institutions with institution classifications shall be submitted to and approved by the Supreme Board.

Instructions on the Establishment, Operation, Administration, and Supervision of Credit Institutions

(Approved by the Banking Regulation and Supervision Council — Tir 1404 / June-July 2025)

Department of Banking Studies and Regulations — Regulatory Harmonization Group

Pursuant to Paragraph (A) of Article 9 of the "Law on the Seventh Five-Year Development Plan of the Islamic Republic of Iran," Paragraph (A) of Article 37 and Article 41 of the "Law on the Central Bank of the Islamic Republic of Iran," Article 30 of the "Monetary and Banking Law of the Country," and Article 21 of the "Law on Permanent Provisions of Development Plans," these Instructions are drafted as follows:

Chapter One: Definitions

.....

Chapter Two: General Provisions

.....

Article 7 – The establishment of a credit institution is permissible in the form of a **Public Joint-Stock Company**, subject to compliance with Article (4) of these Instructions and other relevant laws and regulations.

.....

(The Instructions, comprising 90 Articles and 15 Notes approved by the Supreme Board of the Central Bank on 1404/05/14, shall become enforceable upon approval.)

Central Bank of the Islamic Republic of Iran

DEFENSE SUBMISSION BY THE DEFENDANT

In response to the lawsuit, the Legal Disputes Department of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran submitted a defense brief (No. 04/219544, dated 1404/08/28 [November 19, 2025]), summarized as follows:

1. "In principle, legal entities face no restriction regarding their corporate structure (public or private joint-stock, limited liability, partnership, etc.) at incorporation. However, when applying to conduct banking activities requiring regulatory license, they must conform to governing banking sector regulations.
2. As a regulator, the Central Bank may enact implementation rules incrementally based on institutional monetary requirements. While robust framework laws exist for standard public joint-stock companies, current regulations for public joint-stock cooperatives—specifically the Cabinet's 1387 [2009] Executive Bylaw—are general and vague. Unlike standard public joint-stock entities, they lack the structural capacity required to accommodate CBI's corporate governance, financial, and supervisory rules. Once statutory gaps are remedied, CBI may issue future rules for cooperative banking structures. Furthermore, the legislative purpose behind Article 44 was to prevent shareholder concentration in financial institutions, a goal fully satisfied under the public joint-stock structure. The statutory word 'exclusively' was intended to bar non-public equity structures, not to grant applicants unconditional freedom of corporate form.
3. Under the established legal canon of construction '*affirming one thing does not negate all others*' (*Esbat-o shay'in la yanfi ma 'adah*), explicitly specifying 'Public Joint-Stock Company' in the Directive does not inherently prohibit establishing credit institutions under other legal forms, as no restrictive wording (such as 'permissible *only* in the form of...') was used. The inclusion of public joint-stock companies merely reflects current regulatory coverage. Should monetary policy require it, cooperative banking structures may be operationalized in the future.

[Translator's Note: The maxim "اثبات شيء نفی ما عدا نمی‌کند" is a canon of Islamic jurisprudence and statutory construction equivalent to rejecting the negative implication rule (expressio unius est exclusio alterius). The CBI argued that naming one form did not automatically outlaw the other.]

4. Regarding the Plaintiff's reference to Article 5 of the Cabinet's 1393 [2015] Bylaw, that bylaw was repealed and replaced in Tir 1400 [July 2021] by an updated regulation, which this current Directive now replaces and operationalizes.

In light of the above, enacting the contested Directive fell squarely within the regulatory jurisdiction of the CBI Supreme Board, with no statutory violation occurring. The Defendant requests the dismissal of the lawsuit."

JUDGMENT OF THE GENERAL BOARD

The General Board of the Administrative Court of Justice convened on **1405/06/03** (Solar Hijri) [August 25, 2026], presided over by the President of the Court, with the attendance of Vice Presidents, Division Heads, and Judicial Advisors. Following deliberation, the Court rendered the following majority decision:

RULING OF THE GENERAL BOARD

Article 7 of the "Instructions on the Establishment, Operation, Administration, and Supervision of Credit Institutions" (approved at the 36th session of the Supreme Board of the Central Bank of Iran on 1404/05/14) provides: "The establishment of a credit institution is permissible in the form of a Public Joint-Stock Company..."

Although the Central Bank implicitly conceded in its defense that specifying this form does not inherently negate the possibility of establishing institutions under other statutory legal forms, the legislature in Article 1 of the Law Amending the Implementation Law of the General Policies of Article 44 of the Constitution (enacted 1397/03/22 [June 12, 2018], amending Article 5) EXPLICITLY PROVIDED that credit institutions are permitted to form "EXCLUSIVELY IN THE FORM OF PUBLIC JOINT-STOCK COMPANIES AND PUBLIC JOINT-STOCK COOPERATIVES."

By restricting permissible legal structures solely to "Public Joint-Stock Companies," the contested administrative regulation created an unauthorized restriction.

Accordingly, Article (7) of the "Instructions on the Establishment, Operation, Administration, and Supervision of Credit Institutions" (approved at the 36th session the CBI Supreme Board on 1404/05/14) IS CONTRARY TO LAW AND ULTRA VIRES (EXCEEDS EXECUTIVE AUTHORITY).

IT IS HEREBY ANNULLED pursuant to Item 1 of Article 12 and Article 88 of the Law of the Administrative Court of Justice (enacted 2013).

The Court REJECTED the application of Article 13 of the Law of the Administrative Court of Justice which would have retroactively invalidated the regulation from its original date of adoption.

[Translator's Note on Retroactivity: Under Article 13 of the Court's governing law, annulments operate prospectively from the date of judgment unless the Court explicitly grants retroactive annulment (*ex tunc*) to prevent widespread violation of rights. By rejecting Article 13, the Court made the annulment effective prospectively from the date of this ruling (August 25, 2026).]

Pursuant to Article 93 of the Law of the Administrative Court of Justice (as amended 1402/02/10 [April 30, 2023]), this ruling constitutes binding precedent for all judicial and administrative authorities in subsequent proceedings.

Ahmad Reza Abedi

President of the General Board of the Administrative Court of Justice